

# კორუფციულ სამოხელეო დანაშაულებზე ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და სალკაული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების თავისებურებები

ზურაბ მელქაძე,  
 სტუ-ს პროფესორი

## რეზიუმე

მმართველობის სფეროში ჩადენილი ნებისმიერი სახის კორუფციული სამოხელეო დანაშაული უარყოფითად აისახება სახელმწიფოს ნორმალურ ფუნქციონირებაზე და რეალურად ემუქრება ქვეყნის ეკონომიკურ საფუძვლებს. ნაშრომში მოცემულია კორუფციული ხასიათის ყველაზე გავრცელებული სამოხელეო დანაშაულები: სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების, სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის და ქრთამის აღების გამოვლენის, თავიდან აცილების და აღკვეთის ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების ჩატარების თავისებურებები. გამოკვლევის პროცესში გადმოცემულია ყველა ის ძირითადი კონცეპტუალური საკითხი, რომელიც განხილულ დანაშაულებზე გამოძიების დაწყებას ახლავს თან. განხილულია აღნიშნულ საქმეებზე დასადგენი გარემოებები, ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობს სამოხელეო დანაშაულთა გამოვლენას და მისი ჩამდენი პირების მხილებას.

ავტორის მიერ აღნიშნული კატეგორიის საქმეებზე შემოთავაზებულია გამოძიების სრულყოფისათვის და ერთიანი საგამოძიებო პრაქტიკის დასაწერად აუცილებელი პროცესუალური და ოპერატიული საქმიანობის ორგანიზაციული რეკომენდაციები.

**საკვანძო სიტყვები:** კორუფცია, საჯარო სამსახური, გამოძიება, საგამოძიებო მოქმედებები, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა

## The problems of Investigating Corruptive Felonies of Public Officials

Zurab Melkadze

## Summary

The article given “The problems of Investigating Corruptive Felonies of Public Officials” discusses results of investigating the mentioned issues and it has been determined, that the key social-economic, political, as well as the process of forming a legal state has a significant influence on almost every sphere of the social development.

It has been also underlined, that a normal functioning of the state greatly depends on the right and regular functioning of a governing bodies. The scales of spreading corrup-

tive activities in Georgia has seriously endangered the state security, normal functioning of a government, supremacy of law, democracy, human rights and social justice, and what is especially important the basis of economical development of country.

The article discusses the corrupt nature of the most common crimes.

**Keywords:** Corruption, Public service, Investigation, Investigative actions, Operational-search activities

\* \* \* \* \*

ქვეყანაში საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციების დახასიათებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს კორუფციის გავრცელების მასშტაბს, რომელმაც შესაძლოა რეალური საფრთხე შეუქმნას სახელმწიფო უშიშროებას, ხელისუფლების ნორმალურ ფუნქციონირებას, კანონის უზენაესობას, დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, სოციალურ სამართლიანობას და, რაც განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, ქვეყნის ეკონომიკურ საფუძვლებს.

განსახილველ თემასთან მიმართებაში, სამართალდამცავი ორგანოების დანაყოფების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ სამოხელეო დანაშაულებიდან განსაკუთრებით გამოირჩევა: სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება (სსკ 332-ე მუხლი), სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობა (სსკ 337-ე მუხლი) და ქრთამის აღება (სსკ 338-ე მუხლი), რასაც მათი მკვეთრად გამოხატული კორუფციული ხასიათი განაპირობებს. აღნიშნული დანაშაულების სისხლისსამართლებრივი დახასიათებისა და კვალიფიკაციის განსხვავების მიუხედავად, კრიმინალისტიკურ ასპექტში ყველა მათგანი ერთ ჯგუფში შედის და ერთიან საგამოძიებო მეთოდებს მოითხოვს, რისი გათვალისწინებითაც, კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულები შესაძლებელია განვსაზღვროთ, როგორც საზოგადოებრივად საშიში კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები, ჩადენილი თანამდებობის პირის მიერ ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივით, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებითი დარღვევები გამოიწვია.

კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა საქმეებზე გამოძიების დაწყებისას ისეთი საკითხების ერთგვაროვანი ინტერპრეტაციაა აუცილებელი, რაც

დაკავშირებულია:

ა) თანამდებობის პირის სტატუსის განსაზღვრასთან;

ბ) მისი კავშირების და თანამონაწილე პირების დადგენასთან;

გ) კორუფციული სამოხელეო დანაშაულის მომზადების და ჩადენის საერთო ხერხებთან;

დ) ასხვადასხვა დოკუმენტებში (ბრძანებებში, ხელშეკრულებებში, სადამფუძნებლო, საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების დოკუმენტებში, სხვა წყაროებში) კვალის წარმოშობის კანონზომიერების გამოვლენასთან;

ე) ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შედეგების უნიფიკაციასთან;

ვ) სასამართლო ექსპერტების დასკვნებთან და ჩვენებებთან.

ისეთი სამოხელეო დანაშაულის, როგორიცაა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, სწორი კვალიფიკაციისათვის აუცილებელია მონაცემები თანამდებობის ბოროტად გამოყენების, ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებების, საზოგადოების ან სახელმწიფო ინტერესების არსებითი დარღვევის, მოხელის ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის მიზეზობრივი კავშირის შესახებ. დასადგენია: დანაშაულის ჩადენის დრო, ადგილი, ხერხი, მოტივი და მიზანი, კონკრეტულად რაში გამოიხატა მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის ქმედება თავისთვის ან სხვისთვის რაიმე გამორჩენის ან უპირატესობის მისაღებად; მონაცემები თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ვალდებულებების, თანამდებობაზე დანიშვნის თარიღის და ქმედების ობიექტური მხარის განმსაზღვრელი თანამდებობრივი უფლებამოსილების შესახებ, რომელთა მიღება შესაძლებელია თანამდებობრივი (სამსახურებრივი) ინსტრუქციებიდან, სამსახურებრივი კონტრაქტებიდან, სახელმწიფო და მუნიციპალური სამსახურების ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებიდან. ასევე აუცილებელია ცნობები თანამდებობრივი კატეგორიის (სახელმწიფო, აღმასრულებელი, ადგილობრივი თვითმმართველობის და ა. შ.) შესახებ, რაც დგინდება შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალური თანამდებობის რეესტრების შედარების შედეგად.

სამენარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის შესახებ დანაშაულის გამოძიების დაწყების საფუძველია ინფორმაცია მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ პირადად ან სხვისი მეშვეობით სანარმოს, ორგანიზაციის ან დაწესებულების დაარსება სამენარმეო საქმიანობის მიზნით ან/და მის მართვაში მონაწილეობა კანონით დადგენილი აკრძალვის მიუხედავად, თუ ეს დაკავშირებული იყო მისთვის უკანონო შეღავათის ან უპირატესობის დაწესებასთან ან მის სხვა ფორმით მფარველობასთან. შესაბამისად, უნდა დადგინდეს: კონკრეტული თანამდებობის პირის მიმართ კანონით დადგენილი, სანარმოს, ორგანიზაციის ან დაწესებულების დაარსების ან მის მართვაში მონაწილეობის აკრძალვა; ორგანიზაციის სამენარმეო საქმი-

ანობის არსებობის ფაქტი; თანამდებობის პირის მიერ დანაშაულის ჩადენის დრო და ადგილი; მოხელის თანამდებობაზე დანიშვნის თარიღი; მოხელის მიერ დაარსებული ორგანიზაციის მიერ სამენარმეო საქმიანობის განხორციელების დამადასტურებელი სახელმწიფო რეგისტრაციის ფაქტი; მოხელის მიერ ან სხვისი მეშვეობით სანარმოს დაარსება ან/და მის მართვაში მონაწილეობა თანამდებობის პირის სასარგებლოდ; ასევე, რაში გამოიხატებოდა თანამდებობის პირის მხრიდან ორგანიზაციისთვის უპირატესობის დაწესება ან სხვა ფორმით მფარველობა.

ისეთი კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულების გამოძიებისას, როგორებიცაა: თანამდებობის ბოროტად გამოყენება და სამენარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობა, შესაძლოა აუცილებელი გახდეს დოკუმენტების შემოწმება, დოკუმენტებისა და საგნების გამოკვლევისათვის ექსპერტების დანიშვნა.

მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ქრთამის აღების შესახებ ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში დაწყებული გამოძიების პროცესში უნდა დადგინდეს: ქრთამის აღების ხერხი; ქრთამის საგანი; სამართალდამცავი ორგანოების ან სხვა პირების მხრიდან შესაძლო პროვოცირების; მოხელის მიერ ქრთამის მიცემის ან სხვა პირის სასარგებლოდ რაიმე ქმედების განხორციელების ან თავის შეკავების; ანალოგიური მიზნის მისაღწევად თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენების; აგრეთვე სამსახურებრივი მფარველობის განხორციელების ფაქტები.

კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა საქმეების გამოძიების დაწყებით ეტაპზე მიზანშეწონილია შესწავლილ იქნას თანამდებობის პირის კარიერული გზა. სახელმწიფო ან მუნიციპალური მოხელე, განსაკუთრებით სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, გარკვეულ ეტაპზე, შესაძლოა ისეთ თანამდებობას იკავებდა, რომელიც დაკავშირებული იყო დანაშაულის გახსნასთან ან გამოძიებასთან. დამნაშავეებს შესაძლოა გააჩნდეთ ოპერატიულ-სამძებრო ან გამომძიებლად მუშაობის გამოცდილება, რის გამოც, მათი მხრიდან, შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ოპერატიული და საგამოძიებო სამსახურებისათვის ხელის შეშლას, მტკიცებულებებისა და დანაშაულებრივი ქმედების კვალის განადგურებას, თანამონაწილეების გაფრთხილებას, მათთან დაცვის პოზიციის შეთანხმებას, პირადი კონტაქტების გამოყენებას იმ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებთან, რომლებსაც შეუძლიათ პროცესუალური გადაწყვეტილების მიღებაზე ზემოქმედების მოხდენა.

სამოხელეო დანაშაულთა გამოძიებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჩასატარებელი საგამოძიებო მოქმედებების დაგეგმვას, რომელიც გამომძიებლის რაციონალური საქმიანობის საფუძველია და შეიცავს:

-მოცემული საგამოძიებო სიტუაციის შესწავლას;

-გამოძიების დაწყებისას არსებული და გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედებების პროცესში მოპო-

ვებული მონაცემების ანალიზს;

-გამოძიების პროცესში გადასაწყვეტი საკითხები-  
სა და გარემოებების დადგენას;

-საგამოძიებო ვერსიების აგებას;

-ფაქტიური მონაცემებით დასაბუთებული დანა-  
შაულის ფაქტის ფორმულირებას.

კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულის  
სპეციფიკიდან გამომდინარე, ოპერატიულ-სამძე-  
ბრო საქმიანობის შედეგად მიღებული ფაქტობრივი  
მონაცემები დანაშაულებრივი საქმიანობის გამოვ-  
ლენის, აღკვეთის და თავიდან აცილების ერთ-ერთი  
ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი. ოპერატიულ-  
სამძებრო ღონისძიებების სახეები ითვალისწინებს  
ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განმახორციე-  
ლებელი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ დანა-  
შაულის ჩამდენი პირის (შესასწავლი პირის) ქცევასა  
და მოქმედებებზე მიყურადებას, კონტროლს ან სხვა  
საქმედებებს ცალკეულ პირთა და დანაშა-  
ულებრივი ფორმირებების წევრთა ქმედებების გამ-  
ოვლენის, აღკვეთის და თავიდან აცილების მიზნით.  
ამავე დროს, აღნიშნული მოქმედებები უნდა გამო-  
იყვანდნენ ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების  
ჩამტარებელი პირის მხრიდან დანაშაულის პროვოკა-  
ციას - ესე იგი ისეთ მოქმედებებს, რომლებიც ცალ-  
სახად ითვალისწინებს ადამიანის ქცევის იმგვარად  
მოდელირებას, რაც მას დანაშაულის გარეგნულ  
ნიშნებს ანიჭებს და გამიზნულია პირის დისკრედი-  
ტაციისათვის, შანტაჟისა და ბრალდების მტკიცე-  
ბულებების ხელოვნური შექმნისათვის.

მართალია ეს ცნება საკანონმდებლო დონეზე  
ამომწურავად არ არის განსაზღვრული, მაგრამ შესა-  
ძლოა არსებული სასამართლო პრაქტიკით ვიხელმძ-  
ღვანელოთ, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ქრთამის  
ამღებსა და მიმცემს შორის, ან კომერციული მოსყ-  
იდვის დროს არ იკვეთება წინასწარი შეთანხმება, ან  
არსებობს უარი ქრთამის საგნის მიღების შესახებ,  
პირი რომელიც ცდილობს გადასცეს მატერიალური  
სამხილი დანაშაულის ჩადენის მტკიცებულებების  
ხელოვნურად შექმნის ან შანტაჟის მიზნით, ექვემდ-  
ებარება სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას.

ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების შედეგ-  
ები განაჩენის საფუძველი მხოლოდ იმ შემთხვევაში  
უნდა გახდეს, თუ ისინი კანონის მოთხოვნების შე-  
საბამისადაა მიღებული და დადასტურებულია დამ-  
ნაშავის, ოპერატიული დანაყოფების საქმიანობისა-  
გან დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებული, კანონსაწი-  
ნააღმდეგო საქმიანობის განზრახვა. ასევე, როდ-  
ესაც სახეზეა მის მიერ შესრულებული მოსამზად-  
ებელი მოქმედებები დანაშაულებრივი ქმედებების  
განსახორციელებლად.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოძიებ-  
ლისა და ოპერატიული სამსახურის ერთობლივი,  
სამოხელეო დანაშაულის გამოსავლენად მიმართუ-  
ლი, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების სისტემა  
შესაძლებელია შემდგენიარად ჩამოვყალიბოთ:

1) განმცხადებლის (განმცხადებელთა)გამოკითხვა  
მის (მათ) მიმართ კორუფციული ხასიათის სამოხ-

ელეო დანაშაულის ნიშნებით ჩადენილი ქმედების  
ფაქტის შესახებ;

2) იმ მოქალაქეთა გამოკითხვა, რომლებსაც  
საქმიანი ურთიერთობები ჰქონდათ პირთან, რომლის  
მიმართაც სხვა წყაროებიდან (კონფიდენციასაგან  
და ა.შ.) არსებობს ინფორმაცია მისი დანაშაულში  
მონაწილეობის შესახებ;

3) იმ დოკუმენტების კვლევა, რომლებიც დარჩა  
განმცხადებელს (განმცხადებლებს) სავარაუდო და-  
ნაშაულის ჩამდენისაგან;

4) ცნობების მოპოვება ბიზნესის სფეროში მოლ-  
ვანე პირებისაგან, რომლებსაც შეიძლება გააჩნდეთ  
რაიმე ინფორმაცია დანაშაულისაკენ მიდრეკილ მოხ-  
ელეებზე, ასევე ტერიტორიულ საგადასახადო ორ-  
განოებში იურიდიული პირის ან ინდივიდუალური  
მენარმის რეგისტრაციის შესახებ, რომელთა სახ-  
ელითაც ან რომელთა სახითაც მოქმედებდა პირი,  
რომელიც მონაწილეობდა სამოხელეო დანაშაულის  
ნიშნების მქონე ქმედების ჩადენაში;

5) იმ პიროვნებების იდენტიფიკაცია, რომლებიც,  
არსებული ინფორმაციის მიხედვით, მონაწილეობდ-  
ნენ სამოხელეო დანაშაულის ნიშნების მქონე ქმედ-  
ებების ჩადენაში;

6) მოცემულ პირებზე თვალთვალი;

7) ბრალდებულის შენობებისა და სატრანსპორტო  
საშუალებების დათვალიერება იმ დოკუმენტების აღ-  
მოჩენის მიზნით, რომლებიც მას ამხელენ დანაშაუ-  
ლებრივი ქმედების ჩადენაში და ამ დოკუმენტების  
გამოკვლევა;

8) იმ პირის გამოკითხვა, რომლის მიმართაც  
შეიკრიბა დანაშაულის ჩადენის მაღალი ალბათობი-  
თი მტკიცებულება.

ქრთამის მიცემის შესახებ საკუთარი ინიციატივ-  
ით განცხადების, ან მოქალაქეებისათვის ქრთამის  
გამოძალის ფაქტებზე, საგულდაგულოდ ხდება  
ქრთამის აღების ყველა გარემოების გამოიკვლევა.  
დაკავება ქრთამის აღების ფაქტზე - დამნაშავის  
მხილების ერთ-ერთი ქმედითი საშუალებაა. ქრ-  
თამის მიცემა-აღების მომენტში (ან აღებისთანავე)  
დაკავება ნივთიერი სამხილის ამოღების საშუალებას  
იძლევა და ამასთანავე, ფსიქოლოგიური ფაქტორის  
გათვალისწინებით, დამნაშავემ შესაძლოა აღიაროს  
არა მხოლოდ ახლადჩადენილი, არამედ სხვა დანა-  
შაულებრივი ქმედებებიც.

ქრთამის ამღების დაკავება შესაძლებელია მაშინ-  
აც, როცა არ მოიპოვება განცხადება ქრთამის  
აღება-მიცემის შესახებ. ასეთ დროს ჩატარებული  
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების შედეგად  
შესაძლებელი ხდება ერთდროულად როგორც ქრ-  
თამის ამღების, ასევე ქრთამის მიმცემის დაკავება.  
ამ შემთხვევაში დაკავების ღონისძიება განსაკუთრ-  
ებული გულმოდგინებით უნდა მომზადდეს, ტაქტი-  
კურად სწორად ჩატარდეს და პროცესუალურად  
უნაკლოდ გაფორმდეს.

პრაქტიკაში პრობლემა მდგომარეობს მასში, რომ  
ოპერატიულ სამსახურებს მოქალაქეთაგან მიღე-  
ბული განცხადებების საფუძველზე ამ დანაშაულთა

გამოვლენის საშუალება ხშირად არ ეძლევათ, რადგან ქრთამის მიმცემნი პრაქტიკულად ყოველთვის დამოკიდებული არიან იმ უწყებებზე, სადაც მუშაობენ კორუმპირებული ჩინოვნიკები (მაგალითად, ბიზნესმენები — აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, საგადასახადო და საბაჟო ორგანოებზე და ა.შ.). ხშირად ოპერატიულ დანაყოფებს გააჩნიათ მონაცემები კონკრეტული თანამდებობის პირების მიერ ქრთამის სისტემატურად გამოძალვის შესახებ, მაგრამ მცდელობას დაარწმუნონ მოქალაქეები ინფორმაციის მინოდებაში, ხშირ შემთხვევაში, შედეგი არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ქრთამის გადაცემას, როგორც წესი, ახორციელებენ ოპერატიული ან საიდუმლო თანამშრომლები. შესაბამისად, გამოსაკვლევ დანაშაულებთან მიმართებაში, თანამდებობის პირების ლეგენდირებული ოპერატიული ღონისძიებების გამოყენებით გამოვლენა მნიშვნელოვნად ეფექტური და იოლია ბრალდების მხარესათვის, ვიდრე ტრადიციული მეთოდით. ამავე დროს, ქრთამის „მიმცემის“, მათ შორის ოპერატიული თანამშრომლის მხრიდან, ინიციატივა შესაძლებელია გამართლებული იყოს ორ შემთხვევაში: გადაცემის მომენტამდე „ქრთამის მიმცემსა“ და ქრთამის ამღებს შორის ალება-მიცემის შესახებ შემდგარი მოლაპარაკების, ან ქრთამის გამოძალვის შესახებ მოქალაქის განცხადების შემთხვევაში.

სამწუხაროდ, კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულების გამოვლენის, თავიდან აცილების და აღკვეთის ღონისძიებებისას, თითქმის ყოველთვის ადგილი აქვს დანაშაულის ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამოძიების მოთხოვნების იგნორირებას. კერძოდ, ისეთი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაშიც კი, როდესაც დადგენილია, რომ საჯარო მოხელე ზემდგომი თანამდებობის პირების თანხმობის გარეშე მოკლებულია შესაძლებლობას ერთპიროვნულად განახორციელოს რაიმე უკანონო ქმედება ქრთამის მიმცემის სასარგებლოდ და არსებობს ინფორმაცია, შემდგომ, ქრთამის ნაწილის დიდი ალბათობით სხვა მოხელეებისათვის გადაცემის შესახებ, სამართალდამცავი ორგანოები გადაცემული ნივთიერი საშინლის ან მისი ნაწილის როგორც მატერიალურად, ასევე მტკიცებულების სახით დაკარგვის შიშით, აღარ აგრძელებენ მიდევნების ღონისძიებებს, კმაყოფილებიან ერთი პირის დაკავებით (რომელსაც, ცალკეულ შემთხვევებში, შესაძლოა თანამდებობის პირის სტატუსი არც ჰქონდეს), რაც სრულიად გამორიცხავს კორუფციის ხელისშემწყობი მიზეზების დადგენას, გადაწყვეტილების მიმღები პირების გამოვლენას და დასჯას.

კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა გამოძიების გარემოებების დასადგენად ინფორმაციის შეგროვების საშუალებებს წარმოადგენს: დათვალიერება, დაზარალებულის დაკითხვა, მონების დაკითხვა, ბრალდებულის დაკითხვა, ჩხრეკა და ამოღება, საგამოძიებო ექსპერიმენტი, ამოცნობა, კომპიუტერულ მონაცემთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედებები, ექსპერტიზა და სხვა. გამო-

საკვლევ დანაშაულებთან მიმართებაში ყურადღებას გაავამხვილებთ დოკუმენტების დათვალიერებაზე, ჩხრეკასა და ამოღებაზე.

დოკუმენტების დათვალიერება. სათანადო დათვალიერების ქვეშ ექცევა სხვადასხვა სახის დოკუმენტები, რაც დარჩა დაზარალებულს მის მიმართ განხორციელებული დანაშაულის შედეგად, შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილი და ასევე დაკავებული პირების პირადი, მისი საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილის ჩხრეკის დროს ნაპოვნი დოკუმენტები. კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულის მიმდინარეობა აისახება სხვადასხვა დოკუმენტებში. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამენარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის სუბიექტების აქტიურობა იწყება დოკუმენტების შედგენის პროცესით, გრძელდება და მთავრდება ასევე დოკუმენტებზე ოპერირებით. აღნიშნული კატეგორიის საქმეებზე დოკუმენტები ინფორმაციის შეუფასებელი მატარებლები და წყაროებია, რომლებიც საშუალებას იძლევა შემონმდეს თანამდებობის პირის, მენარმის, ორგანიზაციის, დაწესებულების, საწარმოს საქმიანობის მთელი პერიოდი. თანამდებობის პირები კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულის მომზადების, ჩადენის, დაფარვის პროცესში სხვადასხვა დოკუმენტებში ტოვებენ დანაშაულებრივი საქმიანობის კვალს. შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას სხვა საგნებთან ერთად, ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა დოკუმენტებიც შეიძლება აღმოჩნდეს.

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, სამენარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის, ქრთამის აღების გამოძიების დროს დათვალიერებას ექვემდებარება: თანამდებობაზე დანიშვნის ბრძანებები; სამენარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების სადამფუძნებლო დოკუმენტები; თანამდებობის პირის მხრიდან შეღავათის ან უპირატესობის დაწესების დამადასტურებელი დოკუმენტები (გადასახადებისაგან განთავისუფლების, შეღავათის მინიჭების განკარგულებები და სხვა); ქრთამის საგანი(ფასიანი ქაღალდები და ა.შ.) და ა.შ. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამენარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის გამოძიების დროს დოკუმენტების დათვალიერებამდე გამოძიებელი უნდა გაეცნოს იმ დაწესებულების ნორმატიულ დოკუმენტებს (დებულებები, ინსტრუქციები, წესდება, ბრძანებები და ა.შ.), სადაც მსახურობს თანამდებობის პირი და მისი უფლებამოსილების სფეროს. შემდეგ საფუძვლიანად შეისწავლება დოკუმენტები, რომლებშიც ვლინდება საწარმოს დაარსების, მართვაში მონაწილეობის, უკანონო შეღავათის ან უპირატესობის დაწესების ფაქტები (შემონმების აქტები, საქონლისა და მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის აქტები და ა.შ.). დიდი მნიშვნელობა აქვს დოკუმენტებზე რეზოლუციების, ხელმოწერების, აღნიშვნების შესწავლას, რადგან დგინდება დოკუმენტის შინაარსთან თანამდებობის პირის უშუალო შემხ-

ებლობა. ვინაიდან კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულები სისტემატურ ხასიათს ატარებენ, გამომძიებელი არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ ერთი დოკუმენტით, შესასწავლია სხვა ანალოგიური დოკუმენტებიც. დოკუმენტებით შეიძლება დადგინდეს ვინ შეადგინა, გააფორმა, გამოსცა ისინი, ასევე თანამონაწილეები. ცალკეული დოკუმენტით იოლია კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულის მიზნებისა და მოტივის, მატერიალური ზარალის, სხვა მავნე შედეგების, დანაშაულის მიმდინარეობის, ხელშემწყობი მიზეზების და სხვა გარემოებების დადგენა.

კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა საქმეებზე დოკუმენტების დათვალიერების პროცესში უნდა დადგინდეს შემდეგი სპეციფიური გარემოებები:

1. ნორმატიულ დოკუმენტებთან მიმართებაში: ა) დოკუმენტის სახეობა, შინაარსი; ბ) ნაყენებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობა; გ) თანამდებობის პირის დოკუმენტთან გაცნობის დამადასტურებელი აღნიშვნები.

2. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ან სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის პერიოდში შედგენილ დოკუმენტებთან მიმართებაში: ა) შედგენის თარიღი; ბ) საქმიანობის სფერო, რომელსაც დოკუმენტით გამოწვეული სამართლებრივი შედეგები მიეკუთვნება; ვინ შეადგინა, ხელი მოაწერა, დაამტკიცა, რეზოლუცია დაადო; გ) გაფორმების დადგენილ წესთან შესაბამისობა (შესაბამისი ბლანკის, ბეჭდის, შტამპის, ხელმოწერის, აღნიშვნების არსებობა), რეგისტრაცია, ინსტანციების გავლა და მიღებული გადაწყვეტილებები; დ) გამოძიებით დადგენილ გარემოებებთან დოკუმენტის შინაარსის შესაბამისობა; ე) გაყალბების ნიშნების არსებობა; ვ) კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა ნიშნების, მათი ჩადენის, მათ შორის არაერთგზის, გარემოებების არსებობა; ზ) მონაცემები მიყენებული ზიანის შესახებ.

3. ზემდგომი თანამდებობის პირების და საკონტროლო-სარევიზიოორგანოების მიერ წარმოებულ დოკუმენტებთან მიმართებაში: ა) მონაცემები სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის ჩადენის ხასიათისა გარემოებების შესახებ (ხერხი, დრო, ადგილი, დაფარვის ხერხები); ბ) მონაცემები დანაშაულის ხელშემწყობ მიზეზებზე; გ) მონაცემები მიყენებული ზიანის შესახებ; დ) ცნობები კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა გამოვლენისა და მონაწილე პირთა შესახებ; ე) ზიანის ანაზღაურების ღონისძიებები.

4. ქრთამის აღების დროს შედგენილი დოკუმენტების მიმართებაში უნდა დადგინდეს: ა) დაცული იყო თუ არა მათი მიღების წესი, რომლი განიხილეს, რომელი განუხილველად დატოვეს, პასუხისმგებელი პირი; ბ) დაცული იყო თუ არა დოკუმენტების გაფორმების (შედგენის) წესი; გ) რა აღნიშვნები, ხელ-

მოწერები, რეზოლუციებია მათზე, ვის მიერ დაფიქსირებული; დ) როდის და ვის მიერ არის შეტანილი დოკუმენტი კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახ საშუალებაში, შევიდა თუ არა მათში ცვლილება, რამდენჯერ და ვის მიერ იყო რედაქტირებული, ამობეჭდილი, ვის აქვს კომპიუტერთან ან ინფორმაციის სხვა შესანახ საშუალებასთან დაშვება; ე) ხომ არ იყო დარღვეული დოკუმენტის მსვლელობის რიგითობა, ვისი ინიციატივით, რა მიზეზით; ვ) ხომ არ იყო დარღვეული ქრთამის მიმცემისათვის საინტერესო საკითხის განხილვის წესი; ზ) მოიპოვებოდა თუ არა საკითხის გადასაწყვეტად ყველა დოკუმენტი; თ) ხომ არ ჰქონდა ადგილი საკითხის დაჩქარებას ქრთამის სანაცვლოდ; ი) იყო თუ არა პირი კომპეტენტური მოქმედებების შესასრულებლად; კ) დოკუმენტების ჩანაწერებთან თანამდებობის პირის მოქმედებების შესაბამისობა და სხვა.

კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა საქმეებზე მტკიცებულებათა აღმოჩენის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს საგამოძიებო მოქმედებებს წარმოადგენს ამოღება და ჩხრეკა.

კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულთა საქმეებზე ამოღების ან ჩხრეკის ჩატარების ძირითადი ამოცანაა:

1) სხვადასხვა საგნის და დოკუმენტის, ასევე დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული იმ ქონების ამოღება ან ძებნა, რომელიც მიუთითებს გასაჩხრეკი პირის აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში მონაწილეობაზე;

2) ამოღებული ან მოძიებული იქნეს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე მატერიალური ფასეულობა, დანაშაულის კვალი, დანაშაულობრივი გზით მოპოვებული ნივთი, საგანი ან დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება სამოქალაქო სარჩელის აღსრულების უზრუნველყოფის მიზნით ყადაღა დაედოს.

საგამოძიებო პრაქტიკის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ კორუფციული ხასიათის სამოხელეო დანაშაულებში მონაწილე პირები, როგორც წესი, ინახავენ ჩანაწერებს, დოკუმენტებს, რომელთა აღმოჩენის შემთხვევაში შესაძლებელია მათზე არსებობდეს დანაშაულის ჩადენის მამხილებელი მტკიცებულება. კერძოდ:

1) სხვადასხვა დოკუმენტები (ნამდვილი ან ყალბი), რომელიც გამოყენებულ იქნა დანაშაულის ჩადენისას (წესდებები, დამფუძნებელ და შემდგომ ჩატარებულ კრებათა ოქმები, სხვადასხვა ხელშეკრულებები, პირადობების ასლები, ამონაწერები, მინდობილობები, საგადასახადო დავალებები და ა.შ.);

2) საგნები და მასალები (ყალბი ბეჭედები, შტამპები, სხვადასხვა დოკუმენტების ბლანკები, დატაცებული ფასიანი ქაღალდების კანონიერი მფლობელების, სხვა უფლებამოსილი პირების ხელმოწერათა ნიმუშები და ა.შ.);

3) კომპიუტერული საშუალებები (პერსონალური კომპიუტერები, გასამრავლებელი მოწყობილობები, ქსელური სააპარატო საშუალებები და ა.შ.), რომლებიც გამოყენებულია მოხელის მიერ;

4) ნებისმიერი მონახაზი, ჩანაწერი, რაც ასახავს

გაჩხრეკილი პირის კავშირებს და ასევე მიუთითებს, რომელიმე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერის შესრულებაში ვარჯიშს, ამონაწერის შევსებას, განკარგულებას გაცემას და სხვა;

5) პირადი ნივთები (ტანსაცმელი და სხვადასხვაგვარი თანხმლები საგნები) რომლებიც შეიძლება ეცვას გასაჩხრეკ პირს, ან ჰქონდა მას თან დანაშაულის ჩადენის დროს. ჩხრეკის პროცესში აუცილებელია ამოღებულ იქნეს ყველა დოკუმენტი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა, სავიზიტო ბარათი, ფინანსური დოკუმენტები და ბლანკები, მათ შორის დაზიანებული და დახეული), ჩანაწერები ცალკეულ ფურცლებზე (მათ შორის ციფრული — ისინი შეიძლება წარმოადგენდნენ ბანკების საანგარიშსწორებო ნომრებს, კოდებს, შიფრებს), სხვადასხვა სახის დოკუმენტის შავ ჩანაწერებს, პირად კომპიუტერებს, პრინტერებს და მათ დისკეტებს.

ჩხრეკის წარმოებისას მიზანშეწონილია მონაწილეობა მიიღოს როგორც კრიმინალისტმა, ასევე სხვა დარგის სპეციალისტმა, რომლებიც ფლობენ კომპიუტერული ტექნიკისა და პროგრამების გამოყენების ჩვევებს. ისინი დახმარებას აღმოუჩენენ გამომძიებელს იმ საგნებისა და დოკუმენტების აღმოჩენაში, დამაგრებასა და დაფიქსირებაში, რომლებსაც გამოსაკვლევი კატეგორიის დანაშაულთა სრულყოფილი გამოძიებისათვის მტკიცებულებითი მნიშვნელობა გააჩნიათ.

#### **გამოყენებული ლიტერატურა:**

1. საქართველოს კონსტიტუცია. გამომც. „ბონა კაუზა“, თბილისი, 2008.
2. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 2011.
3. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. გამომც. „ბონა კაუზა“, თბილისი, 2011.
4. საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“.
5. საქართველოს კანონი „პროკურატურის შესახებ“.
6. საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“.
7. საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“.
8. „საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული პროგრამის ძირითადი მიმართულებები“.
9. ევროპის საბჭოს კონვენცია „კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ“